

עין משפט ונר מצוה

קבא א ב מיי פ"א מהלכות מחוסרי כפרה הלכה יג:
קבב ג מיי פ"א מהל' מלוה וזה הל' ד סמג עשין ד' טו"ע ח"מ סי' קן סעיף א':
קבג ד מיי וסמג שם טו"ע שם סימן קא סעיף א':
קבר ה מיי פ"א מהל' מעילה הל' א סמג עשין רי:
ו [מיי] שם הלכה ז:
קבה ז מיי שם הל' ט:

גליון הש"ס

גב' שיעבודא דאורייתא. עין דף דף קכב ע"ב מר"ה ואין הכנסת 'חונ' ר"ה מלוה וכו' פ"י בגון קיבנות ע"י במאור פ"ד דפניה ד"ה והא דמיר אין סומקין:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ואסרי בגזיה דכתיב כו"ל ומיתב כדאמרין נמחק: (ב) תוס' ד"ה מלוה וכו' אם לא שחייבהם ההורה ולא מעות אפילו בשטר אע"פ: (ג) ד"ה לכ"ע נעשה וכו' ומה גזי' יצ' צ"י נכנע"י יליף לה מקרא ע"פ דף ק"ד וז"ה: (ד) בא"ד בשאין לה צנים:

הגהות מהר"ב הנשבורג

[א] בבסורת הש"ס וז"ע כמנוחות וכו'. ע"י בספר חמש שעות נמשו הר"ן לחלוץ קי י': ד"ה מלא דלא כדכ"ז וכו' שכתבס צוה ומייסכו עי"ש:

מוסף רש"י

פסולי מוקדשין. קדשים שפלו צטס מוס

(בכורות לא.).

מוסף תוספות

א. בבאיור דברי הוהט' ע"י רשב"א שמפרש כשיטת רש"י וע"י מהרש"א שמפרש שוה"ט חולק וע"י תוס' הרא"ש.
ב. דאלמא דשעבודא לאו דאורייתא. רמב"ן. ג. פרש"י משום דכתיב ויצאה מביתו וכו' ולא נהירא לי דהאי לאו עשה הוא אלא גילי לן קרא דנשאה האסור ראשון באסור וכוה' הלכך דאשכח ר"י. מוס' הרא"ש. ד. והוה ליה לאו הבא מכלל עשה עשה. ריטב"א. וע"י מיתת הבעל פקע בו איסור החמור ונשאר בו איסור עשה. מוס' הרא"ש וא"ת והא בכני נח כתיב ומחיים, איכא לימיר

נאמרה לבני נח ונענית בסני', לזה ולזה נאמרה. רמב"ן. ה. ונ"ל לתרץ מה לגט שמחיר בשפחה כנענית מה שאין כן במיתה.

יג: האשה נקנית פרק ראשון קידושין

מל"ה
הכתובה בתורה.
* פ"י בגון קרצנות ופדיון הבן וערכין ומיקין שלא היו יודעים עניני נתינות הללו אם לא

(פ) שנמחייבה התורה בפירוש אבל מלוה כגון שלוה לו מעות בלא שטר אע"ג דכתיבט האיך אשר אתה נושה צו לא חשיב כמוזה בתורה כיון

שאין לר"ך לפרש בתורה שיעור הנתינה דפשיטא מה שהוא לזה לר"ך לפירוט:
אמר רב פפא הילכתא מל"ה ע"י פה
גובה מן הירושין דשיעבודא דאורייתא ואינו גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא.
מימה דנשליה גט פשוט (ב"ב דף דף קעו.) קאמר רב פפא גופיה מלוה על פה גובה מן הירושים שלא תנעול דלת צפני לוויז ואינו גובה מן הלקוחות דשיעבודא לאו דאורייתאכ (ט) ואומר ר"ח דהכא מייירי במלוה הכמוזה בתורה כגון מקזין וערכין וקרצן לאחר לעיל דשיעבודא דאורייתא דלא שייך טעמא דנעילת דלת דלענין יורשים עשאום כמלוה בשטר ולענין לקוחות לא עשאום כמלוה בשטר אצל התם כמלוה על פה שאינה כמוזה בתורה כגון שהלווה מעות בלא שטרט:

א"א
מיתת בעל מנ"י.
מימה דנפסק ד' מיתות (פאהדרין דף נה.) מנריכין קרא צאשת אב ובשאר עריות שאסורות צין מחיים צין לאחר מיתת ובפ' הבא על יצמחו (יבמות דף נה.) מנריך קרא ציבמה שיש לה צנים דאסורה לאחר מיתת הבעל והכא מנריך קרא להחיר אשת איש לאחר מיתת בעלה וי"ל דלחיר שריאנו שהחיר הכמוצ אשת איש לאחר מיתת בעלה כדדרשינן בשמעמין אלעטריך קראי דהתם לאסור עריות לאחר מיתת דלא יליף מאשת איש שהחיר הכמוצ:

ס"ב
ע"י בעשה.
אומר ר"י דאיכא עשה צאשת איש כגון ודבק

צאשתו (בראשית ג) ולא צאשת חצירוט
י
מימה דלא ילפינן שמתיר מיתה מק"ו מגט ג) ומה גט שאינו ממיר ליכס צזום ענין אפילו אין ס) לה צנים ממיר לעלמא בכל ענינ) מיתה שמתרת ליכס וי) שאין לה צנים אינו דין שמתיר לעלמא בכל ענינ):

מדאמר רחמנא אצלמנה לב"ג.
וא"ת ודלמא ה"ק רחמנא אלמנה לכ"ג אסורה אפילו כשהוא יכס הא לכולי עלמא שריא ליצמין אצל לעולם אימא לך דאשה לאחר מיתה נמי אסורה לכ"ע שלא צמקוס יצוס וי"ל א"כ ה"ל למיכתב האי קרא אלמנה וגרושה וחללה צפרשת צצמין:
חדא דיבם לא איקרי אחר.
מימה דגצי שדה אחוזה אמרינן

לקמן (דף פ:.) דיבם איקרי אחר דקאמר אם מכר את השדה לאיש אחר ואחיו הוי בכלל וי"ל דלא דמי דצמקוס שמדבר בכל אדם הוי יכס בכלל אחר

אצל הכא דנעיי למימר דמותרת ליכס דוקא א"כ הוי יכס אחר דוקאט:

הא

מן הירושין שלא תנעול דלת בפני לוויז, לאו לימירא דשעבודא [לאן] דאורייתא, אלא ה"ק משום הכי אוקמינה ארין תורה שתבהה מן הירושין משום נעילת דלת בפני לוויז, וכן תירץ שם הר"ר"ן. עריות. הבאות מחמת הקדושין כגון אשת אביו

לבנו ואשתו לאחיו שאסורות אף לאחר מיתת בעליהן.

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

מי כסיצ ופרלו.
דמוסיף על ענין ראשון דניקן על כן אכולא מילתא:
פרלו כסיצ
ומילתא צאפי נפשה היא ועלה לחודה כתיב על כן חאכל:
האשה.
יולדת:
והוא שהפרישהה מחיים.
ושאמענין דקריצה לאחר מיתה אבל לא הפרישהה לא אשמעינן מנא לכוף את הירושין

להקריצה שלא נתחייצו הנכסים:
קסבר.
הא דאמור רצנן נכסי משמעצדי על חוצ המוטל על המת:
לאו דאורייתא
היא.
לומר דנכסוהי דאניש ערצין ציה ומשמעצדים מדין ערב ויהיו מלוה על פה ומלוה של שטר שזין אלא מלוה בשטר שהוא שיעצדו דכתב ליה נכסי אחראין לך משמעצדי מלוה על פה לא משמעצדי:
ור' אסי אמר כו'.
והא נמי לנקוטניהו לשמעמיה אמרוהו התם:
הא פליגי צה חדא זימנא.
הני אמוראי גופיהו שמואל ורבי יוחנן:
אינה גוצה מן הירושין.
דשיעבודא לאו דאורייתא וכ"ש מן הלקוחות אבל מלוה בשטר הוא עצמו שיעצדו דכתב ליה כל נכסי דאית לי אחראין לשטרא דנן:
דלאו מלוה הסכוסה בתורה.
לא הוטל עליו חוצה מאת המלך אלא מעסקי מעשה עצמו:
אצל צכך.
דיוולדת דמצות המלך היא עליה אימיר חמירא ככמוזה בשטר:
דליס ליש קלא.
ואיחו דאפסיד אנפשיה ואף על גב דשיעבודא דאורייתא עבוד רצנן תקנתא ללוקח דלא הוה ידע:
דכסיצ וכתב לה ספר כריתות.
וגו' והיתה לאיש אחר:
והוא שרי לה.
כשאינו צעולם נפטרה מימנו שהרי צו היתה קשורה:
והא עריות.

כגון אשת אציו וכלמו ואשת אחי אציו שע"י קדושי הבעל נאסרו לקרציו וכשימות הבעל לא שרו להו שאסורות לקרציו לעולם:
לכולי עלמא נעשה.
ויאלה והיתה לאיש אחרט ע"י גירושין ולא ע"י מיתה דושלחהט לזו ולא לאחרת משמע ולא הבא מכלל עשה עשה ט):
האי עשה מאי ענידסה.
שיאה הוא עומד בפניה ואיסור לאו וכרת שצה פקעו:
אי אהני מיסת הבעל כו' ואי לא אהני.
דאשמיעך קרא דאין מיתה משלחת:
סוקמה צמילנא קמייסא.
ולא אלעטריך למיכתב לאו צכ"ג:
אלמה לא.

לשון קושיא הוא וכי לא דצר הגון הוא כן:
אפיקסיה.
מיתת הבעל מחיוב מיתת צית דין ואוקימתה צאיסור עשה:
מעיקרא.
קודס פדיונן:
ואסירי בגיזס.
(ב) כדאמרין דכתיצ"י לא תגז:
פריקנהו מעילה לים צהו.
ומותרין לאכילה לכל אדם ואסירי בגיזה כדאמרין צצכורות (דף טו.) תוצכט) ולא גיזה צשר ולא חלצ ודריש ליה צצסולי המוקדשין לאחר פדיונן:
איסקס מיסה לגירושין כו'.
והאי דלא יליף ליה ממשמעות דקרא דכתיב צתריה לא יוכל צעלה הרשאון כו' הא לאחר שרי

משום דאיכא למפרך כדלעיל לזה צלאו ולכולי עלמא עשה:
יבא

מן הירושין שלא תנעול דלת בפני לוויז, לאו לימירא דשעבודא [לאן] דאורייתא, אלא ה"ק משום הכי אוקמינה ארין תורה שתבהה מן הירושין משום נעילת דלת בפני לוויז, וכן תירץ שם הר"ר"ן. עריות. הבאות מחמת הקדושין כגון אשת אביו

לבנו ואשתו לאחיו שאסורות אף לאחר מיתת בעליהן.

מסורת הש"ס

א) קיזין סוף פ"ב ונחסי ה. מנחות ד, ג) [מרש"י נראה דל"ג אמר, אלא ורב אפי וכו'. (רש"ש). וכו"ה צכמ"א, א) ב"ק קד: צ"ב מ. קמ. קעה: ערסין ו: ז. כמותות ק. צבורות מח: ד) צבורות מע: ערסין ו: ב. לקמן כט: א) (צבורות מח: צ"ב קטו. וז"ע דשם צכ"ב אמר הטע' כדי שלא תנעול דלת [כבר הקשו מוס' ומיישצין הטעב כאן בד"ה אמר ר"פ, א) ו] א] וז"ע [אמנם לפמ"ש מוס' בד"ה חדא וכו' דנמקוס שמדבר צכל אדם הוי יכס צכלל אחר וכו' ל"ק מירי דנכמותות על זה דלשון מורה לחוד ע"ש וכן תבנז מוס' סוטה ה: ד"ה [לאחר, א) ו] נדברים א, ב, צ, א, [שם שם א, ט) ו] נפסקים מא ע"י, א) [נדברים טו, א) ו] נדברים י, טו, א) [נדברים כד, א, ו] ע"י מוס' מנחות נח: ד"ה ואיכא, א) ו] ע"י הטעב מוס' צ"ב קטו. ד"ה גוצה, א) ו] נלסאורה דיבור זה מקומו אחר ד"ה מלאמה. (הר"ש מדעשנאין, א) ו] [פאהדרין מח ע"א, א) ו] צ"ל לי. וכן סמקון. (רש"ש, א) ו] ע"י מוס' מנחות פא. ד"ה יכס ומוס' סוטה ה: ד"ה לאחר,

תורה אור השלם

1. כי יחק איש אישה ובגדלה וזהה אם לא תמקנא חן בעיניו כי מקנא לה ערות דבר וכתב בה ספר ברייתא ונתן בקדה ושלחה מביתו:
ויצאה מביתו ויחלצה ויחזקה לאיש אחר:
דברים כד א - ב
2. ומי האיש אשר ארש אישה ולא לקחה ילך ויחשב לביתו חן ימות במלקמה ואיש אחר יקחנה:
דברים כ ז
3. ונשאה האיש דאחרון וכתב לה ספר פרייתא ונתן בקדה ושלחה מביתו או כי ימות האיש דאחרון אשר לקחה לו לאשה:
דברים כד ג

תוס' ר"י חוקן

שעבודא דאורייתא. מן התורה משועבדים כל נכסי הלזו למלוה ואפילו במלוה על פה. ואינה גובה מן הלקוחות. משום תקנתא דרבנן שחשו לה משום פסידא דלקוחות הוהיל והיא מלוה על פה ואין לה קול, אבל מלוה בשטר יש לה קול ואינהו דאפסידו אנפשייהו. ואע"ג דאידי (ששוח) [פפא] בפרק גט פשוט [ב"ב קעו, א] גובה

מן הירושין שלא תנעול דלת בפני לוויז, לאו לימירא דשעבודא [לאן] דאורייתא, אלא ה"ק משום הכי אוקמינה ארין תורה שתבהה מן הירושין משום נעילת דלת בפני לוויז, וכן תירץ שם הר"ר"ן. עריות. הבאות מחמת הקדושין כגון אשת אביו

לבנו ואשתו לאחיו שאסורות אף לאחר מיתת בעליהן.